

1520078-67.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, afastado o delito de corrupção, não há que se falar em qualificadora pela concurso de agentes, mormente porque não houve outro elemento de prova sobre a participação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520078-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520078-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2238335/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 27123413 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2238335 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON MARQUES NOGUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de WELLINGTON MARQUES NOGUEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal e como incurso no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, e afirmando que em 31 de agosto de 2022, por volta da 01h24min, durante o repouso noturno, na Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 361, Vila Jacuí, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com indivíduo não identificado e com o adolescente Gabriel Leme Pessoa, tentou subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em cabos e antenas de telefonia, pertencentes à empresa vítima TIM, representada por Alex Sandro Ricardo Rodrigues de Brito, somente não se consumando o delito por

circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, o denunciado facilitou a corrupção do adolescente Gabriel Leme Pessoa, praticando com ele o delito acima descrito.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, o denunciado se conluiou com indivíduo não identificado e com o adolescente para a prática do furto. Para tanto, o acusado, na companhia do comparsa não identificado, se valendo do período de repouso noturno e da ausência de vigilância direta, entrou no imóvel alvo da subtração, ao passo que o adolescente permaneceu do lado de fora dando cobertura à empreitada delituosa. Nesta oportunidade, o denunciado, juntamente com o agente não identificado, tentou subtrair os cabos e antenas de telefonia pertencentes à empresa vítima. Ocorre que, policiais militares foram acionados, via COPOM, para atenderem ocorrência de furto em andamento, razão pela qual, se dirigiram ao endereço indicado. No local, os policiais visualizaram o adolescente infrator na área externa do imóvel, enquanto o denunciado e o comparsa não identificado estavam no telhado. Ato contínuo, os policiais entraram no local e conseguiram deter o acusado, contudo, o agente não identificado conseguiu fugir. Indagados, o denunciado e o adolescente confessaram informalmente a prática delitiva, no entanto, em sede policial, permaneceram silentes. O acusado foi preso em flagrante delito e o adolescente foi apreendido.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime de furto está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 6/9 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria do delito patrimonial também é certa.

A testemunha de acusação, Cleber de França Silva, policial militar, disse, na fase policial, que realizava patrulhamento ostensivo, quando foi acionado, via copom, para atendimento de ocorrência de Furto de antena de telefonia. Chegando ao local dos fatos, visualizou o Adolescente Infrator GABRIEL LEME PESSOA na parte externa do local do crime, agindo como olheiro, enquanto o indicado WELLINGTON MARQUES NOGUEIRA e um terceiro desconhecido (o qual conseguiu empreender fuga dos Policiais) estavam no telhado do local, já em atos de execução de crime. Que adentraram ao local e conseguiram capturar WELLINGTON, o qual tentou se esconder dos Policiais. Indagados, assumiram que iriam furtar cabos e antenas de telefonia. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, Renan Moraes dos Santos, policial militar, prestou suas declarações no mesmo sentido do seu parceiro.

WELLINGTON MARQUES NOGUEIRA, em seu interrogatório na fase policial, manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que estava na "fissura" por causa do uso de crack e que resolveu entrar no local para pegar os cabos e depois vendê-los. Ouviu o carro da polícia e temendo ser descoberto, se escondeu. Negou que estivesse acompanhado do adolescente ou de outro indivíduo.

Independentemente da confissão do acusado, os depoimentos do representante da vítima e da testemunha foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

De tudo o quanto foi diligenciado nos autos, restou comprovado que o réu tentou subtrair os bens pertencentes a empresa vítima, não consumando o furto em razão da ação dos policiais militares.

Em relação ao delito de corrupção de menores, a conduta do acusado não restou devidamente demonstrada. Embora os policiais tenham afirmado que o adolescente estava de "olheiro" no local, a prova é insuficiente para um decreto condenatório. Isso porque o adolescente negou a participação quando interrogado, da mesma forma que o acusado, em solo policial, afirmou que não estava junto com o menor quando da empreitada criminosa.

No mais, a transcrição da denúncia anônima que teria avistado três indivíduos não foi juntada aos autos para corroborar a narrativa dos agentes públicos.

Dessa forma, em relação ao delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a absolvição é medida que se impõe.

Qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): para sua caracterização é preciso a participação de duas ou mais pessoas na conduta criminosa, incluindo-se no cálculo o co-autor inimputável, o agente não identificado, aquele que age sob escusa absolutória (art. 181 do Código Penal) e até mesmo o coautor ou partícipe que não estava na cena do crime.

Embora a punição pelo concurso de pessoas no furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, afastado o delito de corrupção, não há que se falar em qualificadora pela concurso de agentes, mormente porque não houve outro elemento de prova sobre a participação de terceira pessoa.

Configurado, assim, o delito de furto simples, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Analisando as circunstâncias judiciais, anoto que o réu possui maus antecedentes, motivo pelo qual aumento a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Segunda etapa. Ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência e atenuante da confissão, faço a compensação e mantenho a pena anteriormente fixada.

Terceira etapa. Ausente causa de aumento. Tendo em vista a mudança de entendimento pelo C. STJ, deixo de aplicar o repouso noturno, conforme:

A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). STJ. 3ª Seção. REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1087) (Info 738).

Presente a figura da tentativa, motivo pelo qual reduzo a pena em 2/3, resultando em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrário sensu" da alínea "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o semiaberto. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo

após sancionados severamente. A reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira dos acusados.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR WELLINGTON MARQUES NOGUEIRA às penas de reclusão, pelo prazo de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como a 3 (três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, caput c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando a pena e o regime imposto, bem como o tempo de prisão cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se o alvará de soltura.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

P.I.C

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA